

TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Avviso ex art. 498 c.p.c.

Nella procedura di esecuzione immobiliare **RGE n. 1/2022**

Giudice: Dott. Enrico Pannaggi

Promossa da: Banca di San Marino S.p.A. (C.F. 91007200404)

- creditrice procedente -

Nei confronti di: Mobilcom S.r.l. (COE SM19832 - CF: 93052830432)

- debitore esecutato -

*** **

Per: Banca di San Marino S.p.A., con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, C.F. 91007200404, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Francesca Mularoni, nata a San Marino il 04.10.1971, Codice ISS 21143, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Roberto Andreoni, del Foro di Urbino, (CF: NDRRRT68E18G479O), PEC: avvrobertoandreoni@puntopec.it, dall'Avv. Erica Catani, del Foro di Pesaro, (codice fiscale CTNRCE76S43L500L), indirizzo PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, nonché dall'Avv. Rosaria Moroni, del Foro di Macerata, (CF: MRNRSR61C64F517R), PEC: avvrosariamoroni@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70, giusta procura in calce all'atto di pignoramento immobiliare notificato il 03.12.2021,

PREMESSO

- 1) che in data 03.12.2021 - su istanza del creditore procedente Banca di San Marino S.p.A. (di seguito anche "BSM") - l'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio presso il Tribunale di Macerata - in virtù del titolo costituito da mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. Davide Zanotti della Repubblica di San Marino, rep. 1774 del 5.12.2011, dichiarato esecutivo nel territorio della Repubblica Italiana con decreto di accoglimento del 05.10.2018 del Tribunale di Macerata (2137/2018 R.G.V.), munito di formula esecutiva in



data 22 ottobre 2018 - ha eseguito il pignoramento avente ad oggetto il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 dei seguenti beni immobile della soc. **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432:

- A. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 8**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 115 mq, s.c. 127 mq, r.c. € 196,00;
- B. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 11**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 50 mq, s.c. 55 mq, r.c. € 100,71;
- C. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: 2, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 2**, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 1, Cons. 4 vani, s.c. 64 mq, r.c. € 247,90;
- D. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 6**, Cat. aera urbana, Cons. 12 mq;
- E. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 10**, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Cons. 4 mq, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51;
- F. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 1237**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 63 mq, s.c. 79 mq, r.c. € 107,37;



- G. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 16**, Zona Cens. 1, Cat. C/1, Classe 5, Cons. 130 mq, s.c. 143 mq, r.c. € 2.309,60;
- H. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 17**, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 6, Cons. 2 mq, s.c. 3 mq, r.c. € 4,03;
- I. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 3, graffata Particella 918**, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 6,5 vani, s.c. 134 mq, r.c. € 570,68;
- J. immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1 - 1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 9**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 68 mq, s.c. 73 mq, r.c. € 136,96;
- 2) che in data 08.02.2022 il suddetto pignoramento immobiliare è stato trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata al n. 1269 di Reg. Par.;
- 3) che oltre all'ipoteca volontaria n. 3154 di Reg. Part. del 07.12.2011 iscritta in favore del creditore procedente e a garanzia del mutuo ipotecario per cui si è proceduto a pignoramento, gravano sui suindicati beni immobili oggetto di pignoramento di cui alle precedenti lettere I) e J) i seguenti ulteriori vincoli ipotecari:
- Ipotecche giudiziale del 23 gennaio 2006, n. 227 di Reg. Part., per Euro 50.000,00 iscritta contro la Sig.ra Marinelli Giuseppina, nata a Civitanova Marche il 17.11.1936, gravante sul diritto di usufrutto degli immobili di cui alle precedenti lettere I) e J), a favore (in allora) di Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (CF/P.IVA: 00075100677), oggi - mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda - **Banca Popolare di Bari Società per Azioni** (già Banca Popolare di



Bari Società Cooperativa Per Azioni) (CF/P.IVA: 00254030729), con sede legale in
70122 - Bari (BA), Corso Cavour n. 19 - PEC:
segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it;

Tutto ciò premesso, BSM, *ut supra* rappresentata e difesa, con il presente atto,

AVVISA

Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (CF/P.IVA: 00075100677),
oggi - mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda - **Banca Popolare di
Bari Società per Azioni** (già Banca Popolare di Bari Società Cooperativa Per Azioni)
(CF/P.IVA: 00254030729), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede legale
in 70122 - Bari (BA), Corso Cavour n. 19 - PEC:
segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it, ai sensi e per gli effetti degli artt. 498 c.p.c.,
che:

- È pendente la predetta procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 1/2022 avanti al
Tribunale di Macerata;
- Il credito ipotecario per cui si procede è di € 499.659,91, oltre spese ed interessi;
- L'udienza per decidere sull'istanza di vendita, ad oggi, non è stata ancora fissata.

Con osservanza.

Macerata, li 08 marzo 2022

Avv. Roberto Andreoni

Avv. Erica Catani

Avv. Rosaria Moroni

